

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1131/2533

นาย สงวน ประคำ นอก
นาย ดี ช่วย งาน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94

จำเลยซื้อ ที่ดิน พืพาทซึ่ง มี น.ส. 3 จากโจทก์โดย มิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ยอมตกเป็นโมฆะตามป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคแรก และ 115 แต่ ย่อมเป็นอันสมบูรณ์โดยฐาน เป็นนิติกรรมอย่างอื่นได้ ตาม มาตรา 136 กรณีปรากฏว่าโจทก์ได้ มอบการครอบครองที่ดิน พืพาทให้จำเลยแล้วซึ่ง กระทำ ได้ ตามมาตรา 1378 ตาม พฤติการณ์สันนิษฐานได้ ว่าคู่กรณีตั้งใจให้สมบูรณ์เป็น สัญญาโอนการครอบครองโดย มิ ค่าตอบแทน ดังนี้ไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้อง มี หนังสือมาแสดง ศาลรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารได้ ไม่ ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 94.

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์ สำนวนแรกกับจำเลยสำนวนหลังเป็นโจทก์ เรียกจำเลยสำนวนแรกกับโจทก์สำนวน หลังเป็นจำเลย โจทก์ฟ้องสำนวนแรกและให้การในสำนวนหลังทำนองเดียวกัน รวมใจความว่า บิดามารดาโจทก์ได้ยกที่ดินแปลงหนึ่งให้โจทก์เนื้อที่ 44 ไร่ เมื่อ พ.ศ. 2511 ได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เจ้าพนักงานที่ดินได้ไป

ทำการรังวัดซึ่งขณะนั้นโจทก์ทำนาอยู่ 21 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา เจ้าพนักงานที่ดินจึงออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้โจทก์ในเนื้อที่เพียงเท่าที่โจทก์ทำนา ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2513 โจทก์ได้กู้ยืมเงินจำเลยจำนวน 4,000 บาท โดยมอบ น.ส.3 ดังกล่าวให้จำเลยยึดถือไว้ แล้วส่งมอบที่ดินทั้ง 44 ไร่ ให้จำเลยทำกินต่างดอกเบี้ยโดยตกลงกับจำเลยว่า หากโจทก์มีเงิน 4,000 บาทเมื่อใด จะไถ่ที่นาคืน ครั้นเดือนตุลาคม 2527 โจทก์ไปขอไถ่ที่นาคืน จำเลยอ้างว่าโจทก์ขายให้จำเลยแล้ว หากโจทก์จะเอาคืนก็จะขายให้ในราคา 150,000 บาท ขอให้พิพากษาบังคับจำเลยให้รับชำระเงิน 4,000 บาท จากโจทก์ คืบที่นาและ น.ส.2 เล่ม 2 หน้า 85 สารบบเล่มเลขที่ 71 แก่โจทก์ ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินโจทก์อีกต่อไป

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การสำนวนแรกและฟ้องสำนวนหลังทำนองเดียวกันรวมใจความว่า จำเลยไม่เคยให้โจทก์กู้ยืมเงิน เมื่อ พ.ศ.2513 โจทก์ได้ขายที่ดินพิพาทตาม น.ส.3 เนื้อที่ 21 ไร่เศษให้แก่จำเลยในราคา 20,000 บาท แต่ยังไม่ทันจดทะเบียนโอนกันตามกฎหมายโจทก์ก็อพยพครอบครัวไปอยู่ที่อื่น จำเลยได้เข้าครอบครองทำกินในที่ดินพิพาทอย่างเป็นเจ้าของเรื่อยมาเป็นเวลา 15-16 ปีแล้ว และจำเลยได้ก่อสร้างเพิ่มเติมจนมีเนื้อที่ 44 ไร่ โดยโจทก์ไม่เคยเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทอีกเลย หากฟังว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ จำเลยก็ครอบครองอย่างเป็นเจ้าของมาเป็นเวลา 15-16 ปีโจทก์เพิ่งมาฟ้องเรียกคืนการครอบครองจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้องโจทก์และพิพากษาว่าที่ดิน น.ส.3 เป็นของจำเลย ห้ามโจทก์เกี่ยวข้องกับบังคับให้ไปจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อำเภอคงให้แก่จำเลย หากโจทก์ไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแสดงเจตจำนงโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์กับให้โจทก์ไปจดทะเบียนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทะเบียนเล่ม 2 หน้า 85 สารบบเล่มเลขที่ 71 หมู่

ที่ 3 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา เป็นชื่อของจำเลย หากโจทก์ไม่
ไปก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์อย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของจำเลยที่ให้โจทก์จดทะเบียน
โอนที่ดิน ตาม น.ส.3 ทะเบียนเล่ม 2 หน้า 85 สารบบเล่มเลขที่ 71 หมู่ที่ 3 ตำบล
บ้านปรางค์ อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมาให้แก่จำเลยเสีย นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "... พฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยได้ซื้อที่ดินพิพาทมา
จากโจทก์ตามที่จำเลยนำเสนอจริง ข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่าโจทก์ได้ขายและมอบการครอบ
ครองที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยตามที่จำเลยนำเสนอ ที่โจทก์อ้างว่าได้มอบการครอบครอง
ที่ดินพิพาทให้จำเลยเพื่อให้ทำกินต่างดอกเบี๋ยนั้นไม่มีเหตุผล เพราะหากมอบให้ทำ
กินต่างดอกเบี๋ยจริงแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมอบ น.ส.3 และแบบสำรวจ
เนื้อที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ให้จำเลยไว้เป็นประกันการชำระหนี้อีกที่โจทก์ฎีกา
ว่าโจทก์ได้มอบ น.ส.3 และแบบสำรวจเนื้อที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ให้แก่จำเลย
เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้เงินกู้ยืมนั้น จึงฟังไม่ขึ้น ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยอ้าง
ว่าได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทจากโจทก์ จำเลยไม่มีหนังสือสัญญาซื้อขายมาแสดง
แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารว่า ได้มีการซื้อ
ขายที่ดินพิพาทกันจริงซึ่งไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
94 นั้นศาลฎีกาเห็นว่าแม้สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยมิได้ทำเป็น
หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคแรก และมาตรา 115 ก็ตาม แต่ตามมาตรา 136

บัญญัติว่า "การใดเป็นโมฆะกรรมแต่เข้าแบบเป็นนิติกรรมอย่างอื่นโมฆะกรรมนั้น
ท่านว่าย่อมเป็นอันสมบูรณ์โดยฐานเป็นนิติกรรมอย่างอื่นนั้น หากเป็นที่พึงสันนิษฐาน
ได้ว่า ถ้าเดิมที่คู่กรณีได้รู้ว่าการตามจำนั้นไม่สมบูรณ์ก็คงจะได้ตั้งใจให้สมบูรณ์เป็น
อย่างหลังนี้" คดีนี้ที่ดินพิพาทที่ซื้อขายกันยังไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์มีเพียง
น.ส.3 ซึ่งผู้ขายมีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น การโอนการครอบครองย่อมทำได้โดย
การส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
1378 และพฤติการณ์เป็นที่พึงสันนิษฐานได้ว่า ถ้าเดิมที่โจทก์กับจำเลยได้รู้ว่าการซื้อ
ขายที่ดินพิพาทไม่สมบูรณ์ เพราะไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้า
หน้าที่ ก็คงจะได้ตั้งใจให้สมบูรณ์เป็นสัญญาโอนการครอบครองโดยมีค่าตอบแทน ดัง
จะเห็นเจตนาได้จากผู้ขายได้มอบที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ซื้อในวันทำสัญญาซื้อขาย กรณี
เช่นนี้ไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องมีหนังสือมาแสดงจำเลยจึงนำพยานบุคคลมาสืบและ
ศาลรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 94

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. มีข้อเท็จจริงที่คำพิพากษาศาลฎีกานี้วินิจฉัยถึงสองประการประการแรก โจทก์มอบที่ดินพิพาทให้จำเลยทำกินต่างดอกเบี๋ย หรือขายที่ดินพิพาทให้จำเลยตามคำพิพากษาเห็นว่าโจทก์ขายที่ดินให้แก่จำเลย โดยมีเหตุผลสนับสนุนส่วนหนึ่งว่า หากมอบให้จำเลยทำกินต่างดอกเบี๋ยจริงแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมอบ น.ส.3 และแบบสำรวจเนื้อที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ให้จำเลยไว้เป็นประกันการชำระหนี้ อีกข้อนี้ หากเปรียบเทียบกับสัญญาซื้อขายถ้าเป็นกรณีซื้อขายเสร็จเด็ดขาด และชำระหนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เอกสารสำหรับที่ดินควรตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อ ตรงกันข้ามถ้าการชำระหนี้ไม่เสร็จสิ้น เอกสารสำหรับที่ดินควรอยู่ในความครอบครองของผู้ขาย ต่างไปจากการกู้ยืม ถ้ากู้ยืมโดยมีการจดจำนองเป็นประกันเอกสารสำหรับที่ดินตกอยู่ในความครอบครองของผู้รับจำนอง ถ้าเป็นกรณีกู้ยืมธรรมดา เอกสารสำหรับที่ดินอาจจะอยู่ที่ผู้ให้กู้ หรืออยู่ที่ผู้กู้ยืมได้ เพราะผู้ให้กู้อาจยึดถือเอกสารที่ดินเป็นประกันข้อเท็จจริงเช่นนี้เป็นข้อเท็จจริงที่อาจโต้แย้งได้ 2. ข้อเท็จจริงประการที่สอง โจทก์อ้างว่าจำเลยทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทจากโจทก์ จำเลยไม่มีหนังสือสัญญาซื้อขายมาแสดงศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารไม่ได้ นั้นต้องพิจารณาว่า ศาลพิจารณาและรับฟังข้อเท็จจริงอย่างไร ถ้ารับฟังเรื่องการซื้อขายต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 มาประกอบ กรณีซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบสำคัญ หรือได้วางประจำไว้ หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้วท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่อยู่ในบังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94 ห้ามนำพยานบุคคลสืบแทนพยานเอกสาร แต่ถ้ารับฟังเรื่องการครอบครองที่ดินก็ต้องพิจารณาที่ข้อเท็จจริงวิธีการเข้าครอบครองครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367 นั้น การได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง มีได้หลายทาง ทางหนึ่งเป็นการได้มาเอง เช่นที่นาพิพาทเดิมจำเลยทั้งสองได้แจ้งการครอบครองไว้ ต่อมาศาลยึดนำขายทอดตลาด และโจทก์เป็นผู้ซื้อไว้ ศาลมีหนังสือถึงนายอำเภอขอให้

ทำหนังสือซื้อขายให้โจทก์ได้มอบหนังสือให้โจทก์นำไป แต่โจทก์มิได้นำหนังสือไปส่งให้นายอำเภอและกิ่งนาร้างไว้ไม่ได้เข้าครอบครองเลย ต่อมาจำเลยได้เข้าครอบครองทำนา โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลา 4 ปี ดังนี้ จำเลยย่อมได้สิทธิครอบครอง(ฎีกาที่ 1074/2515) หรืออีกทางหนึ่งเป็นการได้มาโดยเขาโอนให้เช่น ก่อนผู้ให้ตายได้ยกที่ดินและบ้านเรือนให้ผู้รับเข้าครอบครองแล้ว แม้การยกให้จะมีได้จดทะเบียนก็ตาม ที่ดินรายนี้เป็นที่ดินมือเปล่า การที่ผู้ให้ยกให้ถือได้ว่าเป็นการสละเจตนาครอบครองที่ดินและบ้านเรือน การครอบครองของผู้ให้ก็สิ้นสุดลงและผู้รับซึ่งเป็นผู้รับโอนก็ได้ไปซึ่งการครอบครองนี้ (ฎีกาที่ 844/2508) แต่ถ้ากรณียึดถือที่ดินแทนผู้อื่น ไม่ได้สิทธิครอบครอง เช่นที่ดิน ส.ค.1 ของผู้ร้องตกลงจะขายแก่จำเลยโดยวางมัดจำและครอบครองปลูกอาสินไปก่อนได้ กับให้ที่ดินนี้เป็นประกันเงินที่ผู้ร้องกู้จำเลยไปโดยหักหนี้กับค่าที่ดิน เมื่อมีการโอนด้วยดังนี้ จำเลยยึดถือที่ดินแทนผู้ร้อง แม้ชำระราคาครบถ้วนก็ยังไม่ได้สิทธิครอบครอง (ฎีกาที่ 358/2519) ข้อเท็จจริงการได้มาซึ่งสิทธิครอบครองดังกล่าวเริ่มขึ้นด้วยการยึดถือประกอบกับเจตนาจะยึดถือเพื่อตนและจะทรงอยู่ได้ตราบเท่าที่มีสาระสำคัญทั้งสองประการประกอบอยู่ด้วยกันเท่านั้นเมื่อใดสาระสำคัญขาดไปเสียอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างครอบครองก็มีอยู่ไม่ได้ต้องสิ้นสุดไปในขณะที่ขาดสาระสำคัญเช่นนั้น แม้จะมีการสัมผัสแตะต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นแล้ว แม้จะถึงขนาดที่จะเรียกได้ว่าเป็นการยึดถือก็ตามไม่อาจทำให้เกิดสิทธิครอบครองขึ้นได้เช่นเพียงเดินผ่านที่ดินของผู้อื่น หรือเข้าไปนอนพักในบ้านของผู้อื่น เพียงเท่านั้นทำให้เกิดสิทธิครอบครองต่างกับการเข้าไปถือครองหวานไถ่ปลูกข้าวในนาของผู้อื่น แสดงถึงเจตนาถือครองเพื่อตนก็อาจก่อให้เกิดสิทธิครอบครองไต่ยันต่อบุคคลอื่นได้ สิทธิครอบครองมีอย่างไรมีหรือไม่จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องนำสืบพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน ทั้งไม่มีกรณีบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง จึงนำสืบพิสูจน์ด้วยพยานบุคคลได้ ข้อวินิจฉัยที่สองฎีกาฉบับนี้มุ่งสู่ประเด็นการครอบครองที่ดินของจำเลย การที่จำเลยนำพยานบุคคลมาสืบและ

ศาลรับฟังพยานบุคคลนั้น จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 94 ประเด็นหลักประเด็นนี้ไม่มีข้อให้โต้แย้งได้. พิชัยนิลทองคำ.